Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, Sala 1107, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent12vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5013223-67.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ADEMIR FERNANDES GONÇALVES

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

RELATÓRIO

ADEMIR FERNANDES GONÇALVES ajuizou a presente ***Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas*** contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**. Narrou que há mais de trinta anos é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré. Contou que, em 22/11/2022, aos 72 anos de idade, foi diagnosticado com Alzheimer (CID F06.7) em estágio inicial. Disse que seu médico neurologista prescreveu em caráter imprescindível e urgente, a fim de retardar a evolução da doença, o tratamento medicamentoso intravenoso com o fármaco ADUHELM (ADUCANUMAB). Falou que a ré negou administrativamente a cobertura do referido tratamento, razão da presente demanda. Pediu, em sede de tutela de urgência, a cobertura ao procedimento, mediante aquisição e aplicação do medicamento prescrito. Requereu, por fim, a confirmação da liminar, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores despendidos diretamente pelo autor com o tratamento, os quais valorou em R$ 48.252,68 (evento 1, INIC1).

Custas pagas (Evento 08).

Deferida a tutela de urgência (evento 4, DESPADEC1), decisão complementada em sede de embargos de declaração (evento 13, DESPADEC1).

Manifestação do autor noticiando descumprimento da liminar (evento 26, PET1).

Citada (evento 25, AR1), a parte ré contestou. Defendeu a negativa de cobertura do procedimento pretendido. Referiu que o medicamento não possui registro aprovado na ANVISA, não sendo comercializado no país. Discorreu sobre a ausência de comprovação de eficácia do tratamento. Requereu a improcedência da demanda (evento 35, CONT1).

Manifestação do autor noticiando o descumprimento da liminar (evento 38, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

Houve réplica (evento 50, RÉPLICA1).

Manifestação da ré (evento 56, PET1).

Manifestação do autor (evento 57, PET1).

Manifestação da ré (evento 61, PET1).

Manifestação do autor (evento 64, PET1).

As partes foram instadas a dizer acerca do interesse na produção de outras provas, ocasião em que nada postularam (evento 69, PET1 e evento 70, PET1).

Manifestação do autor noticiando descumprimento da liminar (evento 72, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

Por fim, nada mais sendo requerido, vieram os autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

A teor do art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgo o feito no estado do processo.

Cuida-se de ação em que o autor pretende a condenação da ré ao custeio integral da terapia medicamentosa prescrita por seu médico para atenuação / retardamento dos efeitos da doença de Alzheimer, bem como o ressarcimento por valores já despendidos com o tratamento indeferido na esfera administrativa.

Não há preliminares.

Do Código de Defesa do Consumidor

Merece ser destacada a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao caso concreto, eis que a parte autora se caracteriza como consumidora e o réu como fornecedor (arts. 2° e 3° do CDC).

Consubstanciada na Teoria do Risco, tem-se a responsabilidade objetiva do fornecedor do produto ou serviço (art. 12 e 14), sendo desnecessária a perquirição da culpa deste, bastando, por parte do consumidor, para a responsabilização do fornecedor, a comprovação do dano. São desconsideradas quaisquer investigações relacionadas com a culpa do prestador do serviço. A responsabilidade do fornecedor, em verdade, decorre da exteriorização de um defeito capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor. Também não há necessidade de perquirição das causas do evento, sendo suficiente a constatação de sua existência. Assim, basta a sua constatação com o fim de ensejar a responsabilização do fornecedor.

Por conseguinte, aplicam-se à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6°, inciso VIII, do referido diploma legal. Milita a favor do consumidor a presunção de defeito da prestação do serviço, e incumbe ao fornecedor desfazê-la, produzindo inequívoca prova liberatória.

Como se vê, o intuito do Código de Defesa do Consumidor é estabelecer o equilíbrio necessário para uma relação harmônica entre as partes na relação de consumo, suprindo a hipossuficiência do mais frágil, que é, obviamente, o consumidor. Responde, assim, a Ré, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao cliente por possíveis falhas na prestação de serviços. Basta, portanto, demonstração do dano e do nexo causal decorrente da falha na prestação de serviço que lhe é imputada.

Além disso, o contrato está atrelado ao Princípio da Autonomia de Vontade, o qual consiste, conforme leciona Maria Helena Diniz *"no poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica"* (Código Civil Anotado, 18ª Edição, p. 427).

Inexistindo qualquer irregularidade nas referidas cláusulas contratuais, há de se preservar o disposto no contrato, em decorrência do Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos (*Pacta Sun Servanda*), que prevê *"que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico"* (TARTUCE, Flávio, Direito Civil: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, p. 108).

Sendo assim, processos envolvendo negativas de coberturas por plano de saúde sempre devem ter em foco a relação contratual, aliada à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. O Poder Judiciário não pode conceder ao consumidor uma cobertura ilimitada, extrapolando aos limites da manifestação de vontade contratual das partes, ou, por outro lado, permitir ao fornecedor plena liberdade contratual, colocando o consumidor em exacerbada vulnerabilidade.

Portanto, qualquer deferimento de pedidos judicialmente formulados deve ser respaldado em interpretação de cláusulas contratuais, sempre a luz das normas de defesa do consumidor.

Da cobertura do tratamento

Pretende a parte autora a condenação da parte ré à cobertura do tratamento medicamentoso prescrito por seu médico (ADUHELM (ADUCANUMAB), 170 E 300 MG//100MG/ML) para atenuação dos efeitos do Alzheimer (evento 1, OUT6 e evento 1, OUT7):

Receituário Médico Controle Especial

PACIENTE

ADEMIR FERNANDES GONCALVES — CPF: 085.319.860-87

Endereço: RUA BORORÓ — Bairro: VILA ASSUNÇÃO

Município/UF: PORTO ALEGRE/RS — CEP: 91900540

PRESCRIÇÃO

TEM DIAGNÓSTICO CLINICO E MOLECULAR DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM FASE DE DECLÍNIO COGNITIVO LEVE, BASTANTE PRESERVADO COGNITIVAMENTE , APRESENTANDO DIFICULDADES NA MEMÓRIA SEMÂNTICA HÁ PELO MENOS 1 ANO . NECESSITA INICIAR O FÁRMACO ADUHELM(ADUCANUMAB),170 E 300 MG//100MG/ML, SOB IMPORTAÇÃO , UNICA MEDICAÇÃO CAPAZ DE ALTERAR A HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA , RETARDAR EVOLUÇÃO PARA DEMENCIA OU MESMO EVITA-LA .PACIENTE PREENCHE TODOS CRITÉRIOS RECENTEMENTE REVISADOS PARA USO DESTE FÁRMACO ,SENDO EXTREMAMENTE IMPORTANTE QUE INICIE MEDICAÇÃO COM URGENCIA A FIM DE PRESERVAR ÁREAS CEREBRAIS INTACTAS E BEM PRESERVADAS ASSIM EVITANDO A INEXORÁVEL EVOLUÇÃO PARA DEMENCIA TERMINAL
J Prev Alzheimers Dis. 2021 ; 8(4): 398-410. doi:10.14283/jpad.2021.41.
Aducanumab: Appropriate Use Recommendations
AAN VIRTUAL MEETING 2022
RECEITA ANEXA
CID F06.7

18 de Novembro de 2022

MAURICIO ANDRE GHELLER FRIEDRICH CRM-RS 19580
Neurologia (RQE: 10593)

Receituário Médico Controle Especial

PACIENTE

ADEMIR FERNANDES GONCALVES — CPF: 085.319.860-87

Endereço: RUA BORORÓ — Bairro: VILA ASSUNÇÃO

Município/UF: PORTO ALEGRE/RS — CEP: 91900540

PRESCRIÇÃO

ADUHELM(ADUCANUMAB)170MG/1,7 ML//100MG/ml e 300 mg/3 mL 100 mg/mL
PESO 73 KG
RECEITA PARA 1 ANO DE TRATAMENTO
ADMINISTRAR COMO INFUSÃO ENDOVENOSA EM UMA HORA A CADA 4 SEMANAS / 7 MESES NESTA RECEITA / 7 infusoes
AGENDA DE INFUSÕES :
Infusao 1-2: 1 mg/kg IV por mes = 73 mg

Infusao 3-4: 3 mg/kg IV / a cada 4 semanas =219 mg

Infusao 5-6: 6 mg/kg IV / a cada 4 semanas= 438 mg

Infusao 7 eATÉ 12* : 10 mg/kg IV/a cada 4 semanas = 730 mg

22 de Novembro de 2022

MAURICIO ANDRE GHELLER FRIEDRICH CRM-RS 19580

A parte ré, por sua vez, defende a negativa administrativa ao tratamento, referindo que não previsto no Rol da ANS (evento 1, OUT11):

Justificativa

Vimos pela presente informar que o medicamento **ADUHELM (ADUCANUMAB)** para uso Ambulatorial, não está previsto nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos Art. 17, § 1º, inciso VI e Art. 18 IX e X, da Resolução Normativa n.º 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Considerando que a Lei 9656/98 Art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g, deixa explícito que apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes no Rol vigente haverá cobertura, sendo assim não cabe análise de excepcionalidade disposta Art. 10 § 12 e 13 da Lei 9.656/98.

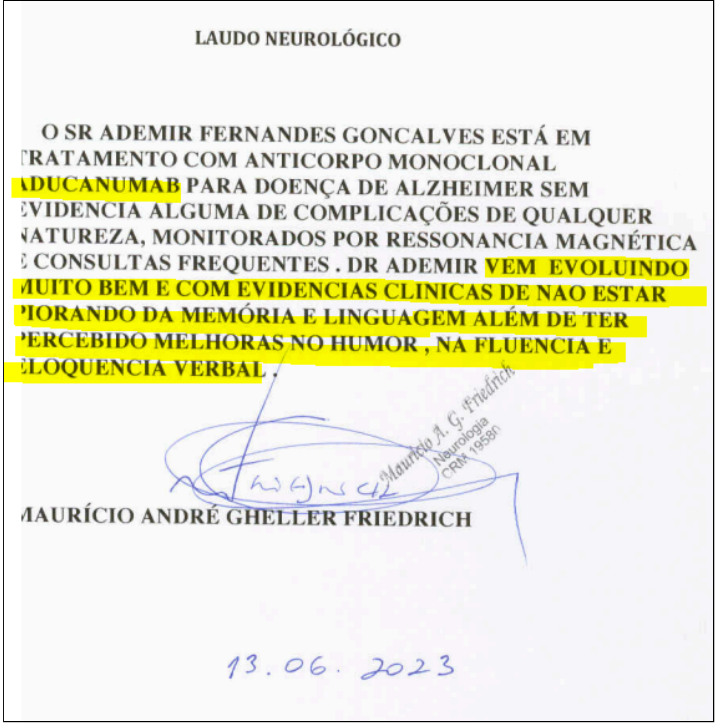
Porto Alegre 12 de dezembro de 2022

No ponto, a celeuma em volta da cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS foi regulamentada com a edição da recente Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98, passando esta a dispor que:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;* ***ou***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (grifei).*

No caso, a parte autora logrou o preenchimento dos requisitos autorizativos, na medida em que demonstrou que a droga em questão foi aprovada pela agência regulamentadora dos Estado Unidos (Food and Drug Administration - FDA), estando em uso naquele país.

Ainda, os laudos neurológicos trazidos aos autos, lavrados pelos profissionais da medicina que estão acompanhando o demandante, demonstram que o tratamento está sendo positivo, pois retardando a evolução da doença de Alzheimer, nesse sentido (evento 64, LAUDO2):



LAUDO NEUROLÓGICO

O SR ADEMIR FERNANDES GONCALVES ESTÁ EM TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL ADUCANUMAB PARA DOENÇA DE ALZHEIMER SEM EVIDENCIA ALGUMA DE COMPLICAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, MONITORADOS POR RESSONANCIA MAGNÉTICA E CONSULTAS FREQUENTES . DR ADEMIR VEM EVOLUINDO MUITO BEM E COM EVIDENCIAS CLINICAS DE NAO ESTAR PIORANDO DA MEMÓRIA E LINGUAGEM ALÉM DE TER PERCEBIDO MELHORAS NO HUMOR , NA FLUENCIA E ELOQUENCIA VERBAL .

Mauricio A. G. Friedrich
Neurologia
CRM 19580

MAURÍCIO ANDRÉ GHELLER FRIEDRICH

13.06.2023

Dessa forma, atendido o requisito legal autorizativo para cobertura do tratamento médico, irregular a negativa de cobertura exarada administrativamente pelo plano de saúde demandado.

Portanto, julgo procedente a presente ação, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Do ressarcimento das despesas

Demonstrada a obrigação da ré na cobertura do tratamento, prospera o pedido autoral de reembolso dos valores despendidos diretamente com o tratamento.

De início, a parte autora valorou as despesas no montante de R$ 48.252,68, assim discriminado:

DESPESA	DATA	VALOR	COMPROVANTE
- Importação direta do medicamento	23/11/2022	R$ 32.066,00	evento 1, NFISCAL18
- PET Neurológico	24/10/2022	R$ 2.500,00	evento 1, NFISCAL19
- PET FBB	25/10/2022	R$ 8.800,00	evento 1, NFISCAL20
- Consulta médica	01/11/2022	R$ 850,00	evento 1, NFISCAL21
- Exames laboratoriais	18/10/2022	R$ 75,00	evento 1, NFISCAL22
- Despesas Hospitalares	10/12/2022	R$ 1.980,84	evento 1, NFISCAL23
- Despesas Hospitalares	16/01/2023	R$ 1.980,84	evento 1, NFISCAL24
TOTAL:		**R$ 48.252,68**	

Porém, no curso do processo, requereu a inclusão de despesas suplementares, decorrentes do descumprimento da tutela de urgência concedida, da seguinte forma:

DESPESA	DATA	VALOR	COMPROVANTE
- Aplicação 3ª dose	13/02/2023	R$ 1.980,50	evento 26, NFISCAL5
- Aplicação 4ª dose	13/03/2023	R$ 1.980,22	evento 38, NFISCAL2
TOTAL:		**R$ 3.960,72**	

Ainda, noticiou o ressarcimento extrajudicial da quantia de R$ 1.899,90, requerendo o abatimento do total devido (evento 38, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

Assim, deve o autor ser ressarcido das despesas diretamente suportadas, no valor de R$ 50.313,50.

Do descumprimento da liminar

De início, em 27/01/2023, foi deferida a liminar postulada, determinando que a ré oferecesse cobertura ao procedimento, mediante aquisição e aplicação do medicamento prescrito, inclusive para as aplicações já agendadas para os dias 13/02/2023 e 13/03/2023 (evento 4, DESPADEC1 e evento 13, DESPADEC1).

Ocorre que, no curso do processo, por mais de uma oportunidade foi noticiado pelo autor o descumprimento da liminar concedida (evento 26, PET1, evento 38, PED LIMINAR_ANT TUTE1 e evento 72, PED LIMINAR_ANT TUTE1).

Os dois primeiros descumprimentos ocorreram em razão de a ré não arcar com as custas hospitalares junto ao Hospital Mãe de Deus, este integrante da rede credenciada do plano requerido, referentes à aplicação da 3ª e da 4ª dose do medicamento, administradas nos dias 13/02/2023 e 13/03/2023.

Tais decumprimento obrigaram o autor a arcar diretamente com as custas hospitalares, sob pena de colocar em risco o êxito do tratamento em andamento - Notas Fiscais nos valores de R$ 1.980,50 e R$ 1.980,22 (evento 26, NFISCAL5 e evento 38, NFISCAL2).

O último descumprimento, recentemente noticiado pelo autor, decorre em razão de a aplicação da 9ª dose, agendada para ocorrer no dia 31/07/2023, restou frustrada em razão de a ré não ter adquirido o medicamento para aplicação.

Nesse cenário, considerando a imprescindibilidade na continuidade do tratamento do autor, cuja interrupção abrupta resultará em prejuízos consideráveis, **determino que a ré dê imediata continuidade ao tratamento do autor, no prazo de 05 dias, contados da publicação desta decisão.**

Ainda, considerando o sistemático descumprimento da liminar, majoro o valor da multa, fixando em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias.

Por oportuno, esclareço que cabe à ré, na qualidade de grande operadora de planos de saúde, garantir a efetiva execução da medida, por meio de um planejamento prévio que envolva a realização de todos os atos logísticos indispensáveis para a importação do medicamento com a antecedência necessária, a fim dar cumprimento as datas agendadas para as aplicações. Destaco não ser razoável repassar tal ônus à parte consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da lide, **JULGO PROCEDENTE** a presente ***Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas*** ajuizada por **ADEMIR FERNANDES GONÇALVES** contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, com o fim de:

a) confirmar a liminar concedida, tornando definitiva a obrigação da ré na cobertura do tratamento prescrito ao autor – em andamento e futuras aplicações que se façam necessárias;

b) determinar que a ré dê imediata continuidade ao tratamento do autor, no prazo de 05 dias, contados da publicação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias;

c) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 50.313,50, atualizada pelo INPC, desde cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso(s) – excepcionados embargos de declaração – intime(m)-se, independentemente de conclusão (ato ordinatório – arts. 152, VI, CPC, e 567, XX da Consolidação Normativa Judicial), a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se em seguida os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1010, § 3º, do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO RAUL KLIPPEL, Juiz de Direito**, em 2/8/2023, às 17:50:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10042161472v41** e o código CRC **bb3c47e4**.